

1502739-42.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502739-42.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502739-42.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2235052/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 19915841 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5389/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5393/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5394/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2235052 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5389/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5393/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 5394/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2235052/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 655/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER LOPES DE PAULA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 29.09.2021, ofereceu denúncia em face de VAGNER LOPES DE PAULA e EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS, imputando-lhes umas das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c art. 29 do Código Penal (fls. 01/05).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 28.08.2021, por volta das 11h30min, na Rua

Ademar Pereira de Barros, nº 1200, bairro Vila Formosa, nesta cidade e Comarca, os Réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 146 microtubos plásticos contendo 70g (massa líquida) de cocaína, 360 porções de maconha com massa líquida total de 528,7g, 219 microtubos plásticos contendo 25,4g de cocaína na forma crack, e mais 3 microtubos plásticos contendo 0,5g de cocaína na forma de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06, os Réus foram notificados para apresentação de defesa prévia por seu defensor (fls. 141/142 e 148/149).

Defesa prévia acostada às fls. 153/154.

Havendo provas suficientes da materialidade delitiva e fortes indícios de que a autoria recaia sobre os acusados, recebeu-se a denúncia. Não sendo caso, ainda, de pronunciar qualquer hipótese prevista nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 159/160).

Nesse ato foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os Réus foram interrogados. Anoto que as partes desistiram da oitiva da testemunha Gilmar, o que foi homologado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a condenação de ambos os Réus nos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado.

A Defesa pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 no tocante ao Réu Wagner; de forma subsidiária, a desclassificação para o artigo 37 da mesma lei e, ainda subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. Quanto ao Réu Eduardo, requereu a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.
A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 20/23), Laudo de Constatação (fls. 24/27), Boletins de Ocorrência (fls. 28/40) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 129/132), cujo resultado foi positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Ressalto, antes de prosseguir, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra

serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Ouvidos em solo policial, os guardas municipais Eliezer de La Palma Leite Poddís, Gilmar Freire de Araújo e Bathuel Silva de Souza disseram que estavam em local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram dois homens parados e conversando; ao perceberem a aproximação da viatura, correram a pé. O Réu Eduardo insistiu em fugir e chegou a rolar no chão com o GM Gilmar; realizada revista pessoal, dentro da mochila de cor azul que ele levava nas costas foram encontrados 146 microtubos de cocaína, 219 de crack e 360 porções de maconha, bem como R\$ 725,00 dentro de outra mochila de cor laranja. O Réu confessou que a droga se destinava a venda e explicou que tentou fugir porque caso perdesse ficaria devendo para o traficante proprietário. O Réu Eduardo foi alcançado pelo GM Bathuel e, realizada revista, somente encontraram 3 microtubos de crack; ele confessou que exercia a função de “olheiro” em troca de porções de crack, visto que é usuário de drogas. No local da abordagem estava estacionada a motocicleta do Réu Eduardo, inclusive, ele estava com a chave.

Em juízo, Eliezer e Bathuel ratificaram a versão apresentada em solo policial. Interrogado perante a Autoridade Policial, o Réu Vagner afirmou que foi até o local para adquirir crack com o Eduardo, que lhe pediu para exercer a função de “olheiro” por um minuto. Enquanto estava ali, foram surpreendidos pelos guardas municipais e correram juntos. Tinha em seu bolso apenas dois pinos de crack, que havia acabado de adquirir de Eduardo. Após cumprir a função de olheiro, receberia um pino de crack.

Em Juízo, após ser lembrado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, alegou que é dependente químico e, depois de uma recaída, passou a morar na rua. No dia dos fatos, dirigiu-se até a biqueira para adquirir crack e o Réu Eduardo lhe convidou para ficar um pouco lá. Indagado, respondeu que somente o Réu estava no local; que já havia recebido três porções e nem deu tempo de atuar como olheiro, porque os guardas municipais chegaram; que o restante dos entorpecentes foi apreendido com o Réu. Indagado pela acusação, respondeu que o corréu pagaria uma porção de crack por hora; que foi a primeira vez que viu o corréu traficando e, até então, somente o viu circulando de moto pela região.

Também interrogado perante a Autoridade Policial, o Réu Eduardo confessou que exercia a traficância, razão pela qual tentou fugir. Levava 40 kits de crack dentro de uma mochila, cada qual contendo 26 pinos; não se recorda quanto à quantidade de cocaína e maconha. Ainda, dentro da bolsa havia aproximadamente R\$ 500,00. Não deseja informar quem fornece a droga para venda. Já a função do Vagner era fazer “campana” e quem lhe pagaria seria o gerente do ponto de venda, cujo nome não quer revelar. A motocicleta é sua e a utiliza para ir e voltar de sua casa até o ponto.

Em Juízo, após ser alertado do direito de permanecer em silêncio, disse que passava por dificuldades financeiras, devia dinheiro e era o primeiro dia que trabalhava na biqueira; estava lá há poucas horas. Entregaram a mochila contendo drogas para vender. Não chegou a fazer venda. Quando o Vagner chegou para adquirir drogas, pediu para ele “dar uma força” e, em troca, pagaria R\$ 70,00. Indagado, respondeu que o corréu estava em situação de rua. Indagado pela acusação, respondeu que trabalhava desde as 07h e o corréu chegou às 07h30, sendo que permaneceram no local até a chegada dos guardas, por volta das 11h; que estava com sua motocicleta, a qual foi apreendida. Indagado pela defesa, respondeu que o Vagner não chegou a entregar drogas.

A ação penal é parcialmente procedente.

Os guardas municipais narraram a mesma versão nas duas oportunidades em que foram ouvidos, de modo que a confissão do Réu Eduardo não restou isolada nos autos. Os agentes avistaram ambos os Réus em ponto de tráfico de drogas e, ao perceberem que seriam abordados, estes tentaram fugir a pé. O Réu Eduardo foi detido e dentro

da mochila dele havia centenas de porções de maconha, cocaína e crack, além de R\$ 725,00 em dinheiro. Já com o Réu Wagner foram encontradas 3 porções de crack. Eduardo confessou que trazia referidos entorpecentes com a finalidade de venda, alegando que passava por dificuldades financeiras e era seu primeiro dia nessa atividade.

Tendo em vista o relato dos guardas municipais, a quantidade de drogas e de dinheiro apreendida, assim como a confissão, em relação a ele restou comprovado o delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, no tocante ao Réu Wagner é mesmo o caso de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a prova oral produzida não foi suficiente para esclarecer se ele de fato exercia a função de "olheiro" ou qualquer outra no âmbito da traficância.

Wagner alegou que havia acabado de adquirir do Eduardo as 3 porções de crack encontradas consigo; ainda, o corréu teria pedido para que atuasse como "olheiro" em troca de mais porções, no entanto, os guardas municipais chegaram instantes depois e sequer teve tempo de exercer a função e nem mesmo de manifestar aquiescência.

Já Eduardo confirmou que havia vendido as porções de crack para Wagner, mas, disse que ele também se encontrava na biqueira há algumas horas, sendo que lhe pagaria R\$ 70,00 ao final do turno. Muito embora tenha apresentado versão parcialmente divergente, Eduardo asseverou que durante esse período o corréu não efetuou qualquer entrega.

Vale frisar que Wagner estava em situação de rua, sujo, não alimentado, como foi dito em audiência, severamente viciado em crack, droga que retira a capacidade cognitiva das pessoas, tanto que ali estava para consumir mais, não sendo correto deixar de supor que ele sequer tenha bem compreendido o que haviam pedido a ele, tendo focado na proposta de receber mais entorpecentes, sem conseguir, de fato, medir as consequências.

Assim, uma vez que o Réu Wagner somente estava na posse de 3 porções de crack; que os guardas municipais não presenciaram qualquer venda e tampouco sabiam há quanto tempo os Réus lá se encontravam - mesmo porque, não é função deles ficar de "campana" -; que ambos os Réus declararam que Wagner adquiriu porções de droga e não efetuou qualquer entrega, há dúvida razoável se este de fato concorreu para prática do crime de tráfico de drogas, sendo de rigor a desclassificação.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu Eduardo.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade demonstrada pelo Réu não extrapola aquilo que prevê o tipo legal. O Réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. A quantidade de maconha, cocaína e cocaína na forma de crack apreendida - cerca de 620g no total - permite a exasperação da pena-base em 1/3.

Com base nisso, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses e 666 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a presença das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual a pena provisória retorna ao mínimo legal, após a diminuição de 1/5, de 5 anos e 4 meses de reclusão e 532 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na terceira fase, não há indício concreto de dedicação do Réu às atividades criminosas ou que faça parte de organização criminosa. Não obstante a quantidade de entorpecentes apreendida - que já foi considerada na primeira fase da dosimetria e não serve de parâmetro para esta finalidade -, o acusado é primário e possuidor de

bons antecedentes, ainda que ostente anotações da infância e juventude infracional. Ele alegou que vendia drogas pela primeira vez e nada foi provado em sentido contrário. Assim, a ele aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3, fixando a pena em 1 ano e 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 177 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal e HC nº 596603/ SP(2020/0170612-1), fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena aplicada.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da reprimenda, em entidade previamente cadastrada perante o Juízo das Execuções, e em (ii) prestação pecuniária equivalente a DOIS salários mínimos a ser recolhida em favor de entidade cadastrada nesta Comarca.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para:

a) CONDENAR EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS, incurso no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 9 meses e 10 dias de reclusão e 177 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, em regime inicial aberto, devidamente convertida em penas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da reprimenda, em entidade previamente cadastrada perante o Juízo das Execuções, e em (ii) prestação pecuniária equivalente a DOIS salários mínimos a ser recolhida em favor de entidade cadastrada nesta Comarca.

b) DESCLASSIFICAR a conduta atribuída a VAGNER LOPES DE PAULA para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, em consequência, para impor a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses, ressaltando-se que a condenação ostentada caracteriza maus antecedentes.

Declaro a perda dos valores e motocicleta apreendidos.

Tendo em vista o regime inicial fixado, recurso em liberdade para EDUARDO. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Considerando que VAGNER ficou preso provisoriamente por tempo superior a pena aqui aplicada, DECLARO EXTINTA A PENA pelo integral cumprimento. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e ao IIRGD e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA